



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/440/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב דרך חברון 127 ירושלים
ע"י חבר הנציגות רפאל כהן

נ ג ד

הנתבעים: 1. ניסים אוחנה
2. רינה אוחנה
מרחוב דרך חברון 127 ירושלים

פסק דין

1. במסגרת הליך זה עותרת התובעת, נציגות הבית המשותף רחוב דרך חברון 127 ירושלים, לחיוב הנתבעים בתשלום חובות מיסי נציגות בגין השנים 2010 עד 2015 בסך של 3,000 ₪. התובעת טוענת כי מאז כניסתם להתגורר בבית, הנתבעים לא שילמו מיסי נציגות כלל.

2. הנתבעים טענו בכתב ההגנה כי מיסי הנציגות שולמו במלואם וזאת באמצעות קיזוז מהתמורה אשר הגיעה לנתבעת 2 בגין שטיפת חדר המדרגות בבית. רק בשני הרבעונים האחרונים חדלה הנתבעת לנקות את חדר המדרגות בשל התנהלות חבר הנציגות - הוא מנהל חשבון בנק לבד, הוא לא נבחר כדין, הוא לא מציג מאזנים ודוחות כספיים ולא נותן קבלות, מכל דייר נגבה סכום שונה והתנהלותו באופן כללי בלתי חוקית ושקרית.

3. ביום 08.02.16 נערך דיון בתובענה במסגרתו העידו נציג התובעת - רפאל כהן, ועדים שזומנו על ידו - יוסי כהן ומלכה זכאים. כן העיד הנתבע. על אף החלטתי המפורשת מיום 20.01.16 הנתבעת בחרה שלא להתייצב לדיון שנערך.

4. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם אני מוצא לנכון לקבל את התביעה בחלקה ולחייב את הנתבעים בתשלום מיסי נציגות החל מחודש 10/2013 ואילך.

5. מעדויותיהם של מר כהן והגב' זכאים הוכח כי מר כהן הינו חבר הנציגות בבית (עמוד 2 שורות 14-16 ושורות 34-35). האמור גם עולה מעצם טענתם של הנתבעים לפיה הסדרת תשלום מיסי הנציגות בוצעה באמצעות קיזוז מתמורת ניקוי חדר המדרגות שקיבלה הנתבעת מאת מר כהן כנציג התובעת. הוצגו בפני גם אסמכתאות - פנקסי קבלות וספחי המחאות, מחשבון הנציגות אשר מבססים את מעמדו של מר כהן כחבר נציגות.

6. הוכח בפני כי הנתבעת ניקתה את חדר המדרגות בבית בתמורה אשר שולמה לה על ידי הנציגות בין השנים 2007 ועד 10/2013. עוד הוכח במהלך כל התקופה שולם לנתבעת שכר שנע בין 150 ₪ לבין 250 ₪ לחודש על פי ספחי פנקסי ההמחאות של הנציגות שהוצגו בפניי. בחלק הארי של התקופה השכר ששולם עמד על סך של 200 ₪ לחודש (עמוד 1 שורות 33-37). דא עקא, לא עלה בידי נציג התובעת ליתן כל הסבר מדוע במשך



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/440/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

כל אותם השנים לא נקט בהליכים כלשהם כנגד הנתבעים וגם לא העלה כל דרישה לתשלום מיסי נציגות (עמוד 1 שורות 38-39). במיוחד אמורים הדברים שעה שחבר הנציגות שילם לידי הנתבעת תשלום חודשי כאמור בגין ניקוי חדר המדרגות - לו, אכן, לא היתה כל הסכמה בין הצדדים בדבר קיזוז, סביר בעיני כי חבר הנציגות בעצמו היה מנכה מהתשלום המגיע לנתבעת את חובה השוטף. התנהלות נציג התובעת לאורך שנים רבות כאמור - ביצוע תשלום חודשי ללא כל דרישה לתשלום מיסי נציגות - מחזקת את טענת הנתבעים לפיה תשלומי מיסי הנציגות בוצעו באמצעות קיזוז מהתמורה המגיעה לנתבעת בגין ניקוי חדר המדרגות ורק יתרת התמורה שולמה לידה על ידי חבר הנציגות.

7. לאמור מתווספת העובדה כי, למעשה, זכרוננו של חבר הנציגות בנוגע להסכמות שבין הצדדים אינו מדויק לפרטי פרטים - כך, אף שספח השיקים מלמדים על כי שילם לידי הנתבעת מידי חודש תשלום עבור ניקיון חדר המדרגות, מתעקש הוא בחקירתו הנגדית כי שילם לה סך של 150 ₪ לרבעון עבור הניקיון (עמוד 2 שורה 2). זכרוננו זה של חבר הנציגות אינו בוגד בו אלא הוא מתיישב לחלוטין עם גרסת הנתבעים לפיה הקיזוז עליו הוסכם בגין מיסי נציגות (על סך של 150 ₪ לרבעון לפי 50 ₪ לכל חודש) היה בנוסף לתשלום שבוצע מידי חודש לנתבעת (על פי ספחי ההמחאות).

8. תימוכין נוסף לאמור מצוי בעדותה של הגב' זכאים בנוגע לשיעור הגביה החודשי (עמוד 2 שורות 36-37). קיזוז סך של 50 ₪ מידי חודש בגין התשלומים עבור ניקיון חדר המדרגות על ידי הנתבעת מאזן את גביית מיסי הנציגות מול ההוצאות השוטפות (ניקיון וחשמל).

9. כל האמור הוכח כנכון עד לחודש 10/13 בלבד.

10. לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי ביצעו תשלום כלשהו בגין חובות מיסי נציגות - אין בידם כל קבלה בגין תשלום וכל טענותיהם מתמצות בטענת הקיזוז האמורה בגין ניקוי חדר המדרגות.

11. זאת ועוד. אין בידי לקבל את טענות הנתבעים לפיהן ניקיון חדר המדרגות המשיך עד למחצית שנת 2015.

ראשית, ראיות התובעת לפיהן הנתבעת חדלה מלנקות את חדר המדרגות בחודש 10/13 לא נסתרו - הוכח כי תשלומים בהמחאות בוצעו עד לחודש 10/13 בלבד;

שנית, הנתבעת בחרה, כאמור לעיל, שלא להגיע לדיון שנקבע ולא מסרה את גרסתה העובדתית וניתן לפיכך להסיק כנגדה מסקנות ראייתיות על פי הדין;

שלישית, גם הנתבע לא מציע בעדותו (או גם בכתב ההגנה) מועד מדויק בו חדלה הנתבעת מלתת את שירותי הניקיון - לא סביר בעיני כי הנתבעת המשיכה במתן שירותי הניקיון, ללא קבלת כל תמורה, משך חודשים רבים מאז 10/13.

רביעית, הטענה כי בוצע תשלום במזומן נטענה רק בסיכומים וללא כל ראיה או אסמכתא, מה גם שמדובר בהתנהלות שאיננה תואמת את ההתנהלות שבין הצדדים לאורך שנים, עוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/440/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

מאז שנת 2007 לכל הפחות. ויוער, בכתב ההגנה, בדיון מיום 11.01.16 ובעדות הנתבע בדיון מיום 08.02.16 אין כל זכר לטענה בדבר תשלום לכאורה במזומן שהתקבל בידי הנתבעת בגין עבודות הניקיון, ודאי שלא בשנים האחרונות. תשלום מזומן נטען זה לא הוכח על ידי הנתבעים לא בחקירתו הנגדית של חבר הנציגות וממילא גם בהעדר התייצבות של הנתבעת לדיון ולמתן עדות בהליך כאמור.

12. כפי שנטען בכתב ההגנה, וגם בדיון מיום 11.01.16, הנתבעים ממילא מודים בכך שלא שילמו דבר בשני הרבעונים האחרונים של שנת 2015, בהם, גם לטענתם, לא ניקתה הנתבעת את חדר המדרגות.

13. טענות הנתבעים כנגד התנהלות חבר הנציגות, אף אם יש בהן דבר לאור העדויות שנשמעו בפניי, אין בהן להוות טענת הגנה כנגד תובענה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין – על הנתבעים לנקוט בהליכים המתאימים כנגד הנציגות, בין בפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ובין בהגשת הליך משפטי מתאים, בכל הקשור למילוי חובות הגילוי וניהול הכספים. ככלל בידי בעלי הדירות הזכות לכנס אסיפה להחלפת הנציגות ככל שלדעתם אין היא ממלאת את חובותיה החוקיים. אולם, בינתיים, אין הנתבעים יכולים להחזיק כ"בני ערובה" את יתר בעלי הדירות בבית המשלמים את תשלומיהם המלאים לנציגות ולא לשלם את חלקם המלא בחיובים החלים עליהם על פי דין (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 ויידור ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)).

14. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה בחלקה ופוסק כלהלן:

14.1. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך כולל של 1,350 ₪ בגין חובות מיסי נציגות. הסך הנ"ל חושב על פי שיעור גביה בסך של 50 ₪ לחודש החל מחודש 10/13 ועד לחודש 12/15.

14.2. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

14.3. בהתחשב בכך שהתובענה התקבלה בחלקה הרי שאין כל הצדקה לפיה בעלי הדירות יישאו בעלויות הכרוכות באגרת התביעה (בסכום המינימום הקבוע בתקנות) והאיזון הנכון יהיה בקביעה כי בכל יתר ההוצאות יישא כל צד



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיקים: 1/440/2015

מפקח על רישום מקרקעין
ירושלים

בהוצאותיו. לפיכך, אני מחייב את הנתבעים להשיב לתובעת את אגרת תביעה בסך של 378 ₪.

14.4. לפנים משורת הדין, אף שנשמעו ראיות הצדדים בדיון מיום 08.02.16, אינני מחייב את הנתבעים בתשלום המחצית השנייה של האגרה.

14.5. הסכומים האמורים לעיל, בסך כולל של 1,728 ₪ ישולמו על ידי הנתבעים לתובעת בתוך 14 יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

15. מוטב יעשו הנתבעים וישלמו החל מחודש 01/06 את מיסי הנציגות במלואם ובמועדם לחשבון הנציגות כמבוקש בסיכומי התובעת, אחרת יהיו חשופים לנקיטת הליכים נוספים, יקרים ומיותרים.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ט שבט תשע"ו, 08 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין